

서비스 이용약관

제1조 (목적)

이 약관은 캡클라우드 주식회사(이하 “회사”라 합니다)가 운영하는 게임업(GAMEUP) 플랫폼을 통하여 제공하는 게임 베타서비스 및 라이브서비스, 게임산업 관련 업체 간의 프로젝트 공유·협업 및 비즈니스 매칭 서비스, 커뮤니티 서비스 및 이에 부수하는 일체의 서비스(이하 “서비스”라 합니다)의 이용과 관련하여 회사와 회원 간의 권리·의무 및 책임사항, 이용조건 및 절차 등 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

제2조 (용어의 정의)

1. 이 약관에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같습니다.

- 1) “플랫폼”이란 회사가 게임 관련 정보·콘텐츠, 게임 테스트, 커뮤니티, 업체 간 협업 및 비즈니스 매칭 등의 서비스를 회원에게 제공하기 위하여 운영하는 게임업(GAMEUP)을 의미합니다.
- 2) “회원”이란 이 약관에 동의하고 회사와 이용계약을 체결하여 서비스를 이용하는 자를 의미하며, 개인회원과 기업(파트너)회원으로 구분합니다.
- 3) “개인회원”이란 개인 자격으로 가입하여 서비스를 이용하는 회원을 의미합니다.
- 4) “기업(파트너)회원”이란 게임 개발사·퍼블리셔·외주사 등 사업자 자격으로 가입하여 프로젝트 공유, 협업, 비즈니스 매칭 등 회사가 제공하는 파트너 기능을 이용하는 회원을 의미합니다.
- 5) “베타서비스”란 게임의 정식 출시 전에 품질 검증, 이용자 반응 확인 등을 목적으로 회사 또는 파트너가 회원에게 시범적으로 제공하는 게임 테스트 서비스를 의미합니다.
- 6) “라이브서비스”란 정식으로 출시되어 상시 운영되는 게임 서비스를 의미합니다.
- 7) “비즈니스 매칭”이란 게임산업 관련 업체 간의 프로젝트 공유, 협업, 제휴, 수·발주 등을 위하여 회사가 회원 상호 간의 연결을 중개하고 관련 정보를 제공하는 서비스를 의미합니다.
- 8) “프로젝트”란 회원이 비즈니스 매칭 또는 협업을 목적으로 플랫폼에 등록·공유하는 게임 개발 계획, 기획서, 빌드, 자료 등 일체의 정보를 의미합니다.
- 9) “게시물”이란 회원이 커뮤니티 등 서비스를 이용함에 있어 게시한 글, 사진, 영상, 파일, 링크 및 각종 정보 등을 의미합니다.
- 10) “아이디(ID)”·“비밀번호”란 각각 회원의 식별 및 서비스 이용을 위하여 회원이 정하고 회사가 승인한 문자 등의 조합과, 회원의 동일성 확인 및 정보 보호를 위하여 회원이 설정한 문자 또는 숫자의 조합을 의미합니다.
- 11) “포인트”란 서비스 이용 과정에서 회사가 정한 기준에 따라 회원에게 부여되거나 회원이 사용할 수 있는 서비스 내 적립 수단을 의미합니다.

2. 이 약관에서 사용하는 용어의 정의는 본 조 제1항에서 정하는 것을 제외하고는 관계법령 및 서비스별 정책에서 정하는 바에 의하며, 이에 정하지 아니한 것은 일반적인 상관례에 따릅니다.

제3조 (약관의 효력 및 변경)

1. 이 약관은 서비스를 이용하고자 하는 모든 회원에 대하여 그 효력이 발생합니다.
2. 회사는 「약관의 규제에 관한 법률」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 등 관계법령을 위배하지 아니하는 범위에서 이 약관을 개정할 수 있습니다.
3. 회사가 약관을 개정하는 경우에는 적용일자 및 개정사유를 명시하여 현행 약관과 함께 그 적용일자 7일 전부터 서비스 내에 공지합니다. 다만, 회원에게 불리하거나 중대한 사항을 변경하는 경우에는 적용일자 30일 전부터 공지하고, 회원이 등록한 전자우편 등의 방법으로 회원에게 개별 통지합니다.

4. 회사가 전항에 따라 개정약관을 공지 또는 통지하면서 적용일자까지 거부 의사 표시하지 아니하면 동의한 것으로 본다는 뜻을 명확하게 고지하였음에도 회원이 명시적으로 거부 의사 표시하지 아니한 경우, 회원이 개정약관에 동의한 것으로 봅니다.
5. 회원이 개정약관에 동의하지 아니하는 경우 회원은 이용계약을 해지할 수 있습니다.

제4조 (약관 외 준칙 및 개별 서비스 약관과의 관계)

1. 이 약관에서 정하지 아니한 사항과 이 약관의 해석에 관하여는 관계법령 또는 회사가 정한 서비스별 정책, 운영정책 및 상관례에 따릅니다.
2. 회원이 플랫폼을 통하여 제공되는 개별 게임의 베타서비스 또는 라이브서비스를 이용하는 경우, 해당 게임의 게임 이용약관 및 운영정책이 이 약관과 함께 적용됩니다. 개별 게임 서비스에 관하여 해당 약관이 이 약관과 다르게 정한 경우에는 해당 게임의 약관이 우선하여 적용됩니다.

제5조 (이용계약의 체결)

1. 이용계약은 서비스를 이용하고자 하는 자(이하 “가입신청자”라 합니다)가 이 약관의 내용에 동의한 다음 회사가 정한 절차에 따라 회원가입을 신청하고, 회사가 이를 승낙함으로써 체결됩니다.
2. 회사는 가입신청자의 신청에 대하여 승낙함을 원칙으로 합니다. 다만, 회사는 다음 각 호에 해당하는 신청에 대하여는 승낙을 하지 아니하거나 사후에 이용계약을 해지할 수 있습니다.
 - 1) 가입신청자가 이 약관에 의하여 이전에 회원자격을 상실한 적이 있는 경우
 - 2) 실명이 아니거나 타인의 명의를 이용한 경우
 - 3) 허위의 정보를 기재하거나 회사가 요구하는 내용을 기재하지 아니한 경우
 - 4) 기업(파트너)회원의 경우 사업자 자격 또는 제출 서류의 진위가 확인되지 아니하는 경우
 - 5) 부정한 용도로 서비스를 이용하고자 하는 경우
 - 6) 관계법령에 위배되거나 사회의 안녕질서 또는 미풍양속을 저해할 수 있는 목적으로 신청한 경우
 - 7) 그 밖에 회사가 정한 이용신청 요건이 충족되지 아니한 경우
3. 회사는 서비스 관련 설비의 여유가 없거나 기술상 또는 업무상 문제가 있는 경우에는 승낙을 유보할 수 있습니다.
4. 만 14세 미만의 아동이 회원가입을 신청하는 경우 관계법령에 따라 법정대리인의 동의를 받아야 합니다.

제6조 (회원정보의 변경 및 관리)

1. 회원은 서비스 내 정보 관리화면을 통하여 자신의 정보를 열람하고 수정할 수 있습니다. 다만, 서비스 관리를 위하여 필요한 아이디 등 일부 정보는 수정이 제한될 수 있습니다.
2. 회원은 회원가입 시 기재한 사항이 변경된 경우 이를 지체 없이 수정하거나 회사에 통지하여야 하며, 이를 이행하지 아니하여 발생한 불이익에 대하여 회사는 책임을 지지 않습니다.
3. 회원의 아이디 및 비밀번호에 관한 관리책임은 회원에게 있으며, 회원은 이를 제3자에게 이용하도록 하여서는 안 됩니다.
4. 회원은 아이디 및 비밀번호가 도용되거나 제3자가 사용하고 있음을 인지한 경우 즉시 회사에 통지하고 회사의 안내에 따라야 합니다.

제7조 (개인정보의 보호 및 사용)

회사는 관계법령이 정하는 바에 따라 회원의 개인정보를 보호하기 위하여 노력합니다. 개인정보의 처리 및 보호에 관한 사항은 관계법령 및 회사가 별도로 정하는 개인정보처리방침에 따릅니다.

제8조 (회사의 의무)

1. 회사는 관계법령과 이 약관을 준수하며, 계속적이고 안정적으로 서비스를 제공하기 위하여 최선을 다합니다.
2. 회사는 회원의 개인정보 보호를 위하여 보안시스템을 갖추어야 하며, 개인정보처리방침을 공시하고 준수합니다.
3. 회사는 서비스 이용과 관련하여 회원으로부터 제기된 의견이나 불만이 정당하다고 인정할 경우에는 이를 신속하게 처리하여야 하며, 즉시 처리가 곤란한 경우에는 그 사유와 처리일정을 회원에게 통지합니다.

제9조 (회원의 의무)

1. 회원은 다음 각 호의 행위를 하여서는 안 됩니다.
 - 1) 타인의 정보를 도용하거나 허위 사실을 등록하는 행위
 - 2) 회사가 게시한 정보를 변경하거나 회사의 동의 없이 서비스를 영리 목적으로 이용하는 행위
 - 3) 회사 또는 제3자의 저작권 등 지식재산권을 침해하는 행위
 - 4) 회사 또는 제3자의 명예를 훼손하거나 업무를 방해하는 행위
 - 5) 외설 · 폭력적인 정보 등 공서양속에 반하는 정보를 서비스에 공개하거나 게시하는 행위
 - 6) 다른 회원이 비즈니스 매칭 또는 협업 과정에서 공유한 프로젝트 정보를 정당한 권한 없이 취득 · 복제 · 유출하거나 목적 외로 사용하는 행위
 - 7) 회사의 동의 없이 자동화된 수단(봇, 매크로, 크롤러 등)으로 서비스에 접속하거나 정보를 수집하는 행위
 - 8) 서비스의 정상적인 운영을 방해하거나 그러한 우려가 있는 행위
 - 9) 그 밖에 관계법령 및 회사의 정책에 위반되는 행위
2. 회원은 관계법령, 이 약관의 규정, 이용안내 및 서비스와 관련하여 회사가 공지한 주의사항을 준수하여야 합니다.

제10조 (서비스의 제공 및 변경)

1. 회사는 회원에게 다음 각 호의 서비스를 제공합니다.
 - 1) 게임 베타서비스 및 라이브서비스의 제공 또는 중개
 - 2) 게임산업 관련 업체 간 프로젝트 공유 · 협업 및 비즈니스 매칭 서비스
 - 3) 커뮤니티 및 회원 간 정보 공유 서비스
 - 4) 게임 관련 정보 및 콘텐츠 제공 서비스
 - 5) 포인트 등 회원 활동에 대한 보상 서비스
 - 6) 그 밖에 회사가 추가로 개발하거나 제휴를 통하여 회원에게 제공하는 일체의 서비스
2. 회사는 서비스의 내용, 운영상 · 기술상 필요에 따라 제공하고 있는 서비스의 전부 또는 일부를 변경할 수 있으며, 변경 시에는 그 내용과 적용일자를 사전에 서비스 내에 공지합니다.
3. 서비스는 연중무휴, 1일 24시간 제공함을 원칙으로 합니다. 다만, 베타서비스 등 그 성격상 제공기간이 정하여진 서비스는 회사가 정하여 공지하는 기간 동안 제공됩니다.

제11조 (서비스의 중단)

1. 회사는 다음 각 호에 해당하는 경우 서비스의 전부 또는 일부를 제한하거나 중단할 수 있습니다.
 - 1) 설비의 보수 등 공사로 인한 부득이한 경우
 - 2) 정전, 제반 설비의 장애 또는 이용량 폭주 등으로 정상적인 서비스 이용에 지장이 있는 경우
 - 3) 천재지변, 국가비상사태 등 회사가 통제할 수 없는 사유가 발생한 경우
 - 4) 그 밖에 서비스 제공이 곤란한 상당한 사유가 발생한 경우

2. 회사는 제1항에 따라 서비스를 제한하거나 중단하는 경우 그 사유 및 기간 등을 회원에게 사전에 공지합니다. 다만, 사전에 공지할 수 없는 부득이한 사유가 있는 경우에는 사후에 공지할 수 있습니다.

제12조 (게임 베타서비스 및 라이브서비스)

1. 회사는 회사가 자체적으로 또는 파트너와 함께 게임 베타서비스 및 라이브서비스를 회원에게 제공하거나 그 이용을 중개할 수 있습니다.
2. 베타서비스는 정식 서비스 전 시험적으로 제공되는 서비스로서, 서비스의 내용 · 데이터 · 제공기간이 변경되거나 사전 통지 후 종료될 수 있으며, 테스트 종료 시 게임 내 데이터 및 이용결과가 초기화되거나 삭제될 수 있습니다.
3. 회원이 베타서비스 이용 과정에서 회사 또는 파트너에게 제출한 버그 리포트, 개선 의견 등 피드백에 관한 권리는 회사 또는 해당 파트너에게 귀속되며, 회사 및 파트너는 이를 서비스 개선 등의 목적으로 무상으로 이용할 수 있습니다.
4. 회원은 베타서비스를 통하여 알게 된 미공개 게임 정보를 회사 또는 파트너의 사전 동의 없이 제3자에게 공개하거나 유출하여서는 안 됩니다.
5. 개별 게임의 이용에 관하여는 제4조 제2항에 따라 해당 게임의 게임이용약관 및 운영정책이 함께 적용됩니다.

제13조 (비즈니스 매칭 서비스)

1. 회사는 게임산업 관련 업체인 회원 상호 간의 프로젝트 공유, 협업, 제휴, 수 · 발주 등을 위하여 회원 간의 연결을 중개하고 관련 정보를 제공하는 비즈니스 매칭 서비스를 제공합니다.
2. 비즈니스 매칭 서비스에서 회사는 회원 상호 간의 거래 또는 협업을 중개하는 지위에 있을 뿐이며, 회원 간에 체결되는 계약의 당사자가 아닙니다. 따라서 회원 상호 간에 이루어지는 협상 · 계약의 체결 및 이행, 대금의 지급, 결과물의 품질 등에 관하여 회사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
3. 회원이 비즈니스 매칭 또는 협업을 위하여 플랫폼에 등록 · 공유한 프로젝트 정보에 관한 권리는 이를 등록한 회원에게 귀속됩니다. 회사는 매칭 서비스의 제공에 필요한 범위 내에서만 해당 정보를 이용하며, 그 목적을 넘어 이용하지 않습니다.
4. 회원은 비즈니스 매칭 또는 협업 과정에서 상대방으로부터 제공받은 프로젝트 정보 및 영업비밀을 해당 목적으로만 사용하여야 하며, 상대방의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 누설하거나 목적 외로 사용하여서는 안 됩니다.
5. 회사는 회원이 등록한 프로젝트 정보의 정확성 · 적법성 · 완전성을 보증하지 아니하며, 회원은 상대방의 자격 및 정보를 스스로 확인할 책임이 있습니다.

제14조 (게시물의 저작권 및 관리)

1. 회원이 커뮤니티 등 서비스 내에 게시한 게시물의 저작권은 해당 게시물의 저작자에게 귀속됩니다.
2. 회원의 게시물이 관계법령에 위반되는 내용을 포함하는 경우, 회사는 권리자의 요청 또는 관계법령에 따라 해당 게시물의 게시중단, 삭제 등의 조치를 취할 수 있습니다.
3. 회사는 다음 각 호에 해당하는 게시물에 대하여 사전 통지 없이 삭제 · 이동하거나 등록을 거부할 수 있습니다.
 - 1) 타인을 비방하거나 명예를 훼손하는 내용인 경우
 - 2) 공서양속에 위반되는 내용인 경우
 - 3) 범죄행위와 관련되거나 관계법령에 위반되는 내용인 경우
 - 4) 제3자의 지식재산권 등 권리를 침해하거나 광고성 정보에 해당하는 경우
 - 5) 그 밖에 회사의 정책 및 서비스 성격에 부합하지 아니하는 경우

제15조 (포인트)

1. 회사는 회원의 서비스 이용 및 활동에 대하여 회사가 정한 정책에 따라 포인트를 부여할 수 있습니다.
2. 포인트의 적립, 사용, 소멸 및 유효기간 등에 관한 구체적인 사항은 회사가 정하는 별도의 정책에 따르며, 서비스 내에 공지합니다.
3. 포인트는 현금으로 현금되지 아니하며, 회원의 이용계약이 종료되는 경우 잔여 포인트는 소멸합니다.

제16조 (이용계약의 해지 및 이용제한)

1. 회원은 언제든지 서비스 내 회원탈퇴 절차를 통하여 이용계약의 해지를 신청할 수 있으며, 회사는 관계법령이 정하는 바에 따라 이를 지체 없이 처리합니다.
2. 회사는 회원이 이 약관 또는 관계법령을 위반하는 경우 사전 통지 후 경고, 일시적 이용제한, 영구적 이용제한 등 단계적으로 서비스 이용을 제한할 수 있습니다. 다만, 위반의 정도가 중대한 경우에는 사전 통지 없이 이용계약을 해지하거나 이용을 영구적으로 제한할 수 있습니다.
3. 이용제한 또는 계약해지에 이의가 있는 회원은 회사가 정한 절차에 따라 이의를 신청할 수 있으며, 회사는 그 이의가 정당하다고 인정하는 경우 서비스 이용을 재개합니다.

제17조 (손해배상)

1. 회사 또는 회원은 이 약관을 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우 그 손해를 배상할 책임이 있습니다.
2. 회원이 서비스를 이용함에 있어 행한 위법행위나 이 약관 위반행위(프로젝트 정보 · 영업비밀의 유출을 포함합니다)로 회사가 제3자로부터 손해배상 청구 또는 소송 등을 당하는 경우, 해당 회원은 자신의 책임과 비용으로 회사를 면책시켜야 하며, 회사가 면책되지 못한 경우 그로 인하여 발생한 손해를 배상하여야 합니다.

제18조 (회사의 면책)

1. 회사는 천재지변 또는 이에 준하는 불가항력으로 인하여 서비스를 제공할 수 없는 경우에는 서비스 제공에 관한 책임이 면제됩니다.
2. 회사는 회원의 귀책사유로 인한 서비스 이용의 장애에 대하여는 책임을 지지 않습니다.
3. 회사는 비즈니스 매칭 · 협업 등 회원 상호 간 또는 회원과 제3자 간에 서비스를 매개로 발생한 거래 · 분쟁에 대하여 개입할 의무가 없으며, 이로 인한 손해를 배상할 책임을 지지 않습니다.
4. 회사는 회원이 게시하거나 등록한 게시물 및 프로젝트 정보의 정확성 · 신뢰성 등 그 내용에 대하여는 책임을 지지 않습니다.
5. 회사는 회원이 서비스를 이용하여 기대하는 수익을 얻지 못하거나 상실한 것에 대하여 책임을 지지 않습니다.

제19조 (분쟁해결 및 준거법)

1. 회사와 회원은 서비스와 관련하여 발생한 분쟁을 원만하게 해결하기 위하여 필요한 모든 노력을 하여야 합니다.
2. 이 약관은 대한민국 법령에 따라 규율되고 해석되며, 서비스 이용과 관련하여 회사와 회원 간에 발생한 분쟁에 관한 소송은 민사소송법상의 관할법원에 제기합니다.

부칙

이 약관은 2024년 7월 19일부터 시행합니다.